



ANALISTA
RAFAEL COSTA
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2. EVOLUÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL
3. NORMATIVIDADE INTERNA
4. SISTEMA DE ESPECIAL PROTEÇÃO
5. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - (LEI 8069/1990)
6. PRIMEIRA INFÂNCIA E JOVEM
7. CLASSIFICAÇÃO E SISTEMAS PROTETIVOS
8. PRINCÍPIOS DO DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APLICAÇÃO PECULIAR
9. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO
10. ANÁLISE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (HETEROGÊNEOS) DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
11. ESPÉCIES DE FAMÍLIA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- O que é o Direito da Criança e do Adolescente: “Conjunto de normas que disciplinam a tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes, em suas relações com a família, a sociedade e o Estado”.
- Disciplina autônoma, fundada em princípios e regras peculiares e que tem como finalidade proteger uma categoria especial de sujeitos de direitos vulneráveis: as crianças e os adolescentes.

Apresentado esse conceito inicial, como se desenvolveu a ideia de um Direito da Criança e do Adolescente?

EVOLUÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL	
Fases	Diplomas
1) Indiferença	Não havia
2) Imputação criminal	Ordenações Afonsinas e Filipinas, Código Criminal do Império (1830) e Código Penal de 1890
3) Tutelar	Código Mello Mattos de 1927 e Código de Menores de 1979
4) Proteção Integral	Estatuto da Criança e do Adolescente

Fase tutelar: doutrina da situação irregular

Fase da proteção integral: doutrina da proteção integral

EVOLUÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL

1 – FASE DA ABSOLUTA INDIFERENÇA – Não havia proteção da criança e do adolescente. Sujeitas exclusivamente ao pátrio poder (exercido exclusivamente pelo pai). Eram consideradas objetos, como direito de propriedade de seus genitores, sem proteção estatal. Aqui, iniciou a “roda dos enjeitados” em que as crianças eram descartadas às ruas sem qualquer responsabilidade.

2 - FASE DA MERA IMPUTAÇÃO CRIMINAL OU DO DIREITO PENAL DIFERENCIADO - Havia referência a crianças e a adolescentes, mas inexistia qualquer tratamento diferenciado ou protetivo especialmente destinado a eles; as normas cuidavam apenas da imputação criminal de acordo o Direito Penal. Tanto o Código Criminal do Império de 1830 quanto o Código Penal de 1890 previam idade diferenciada para punição (9 e 14 anos, respectivamente), além de estabelecimento prisional diferenciado.

3 - FASE TUTELAR - não houve preocupação em consagrar direitos protetivos; ao contrário, havia forte repressão e uma mentalidade higienista. Ou seja, preocupava-se em fazer uma “limpeza social”, retirando-os do convívio social (“situação irregular”).

3.1. CÓDIGO DE MELLO MATTOS – 1927 - Foi inspirado na atuação do Juiz Mello Mattos que trabalhou no 1º Juizado de Menores do Brasil, o qual funcionava junto a um abrigo. A criança passou a ser objeto de tutela, mas sob uma perspectiva assistencialista. Adotava a doutrina da situação irregular.

3.2. CÓDIGO DE MENORES, 1979 - É praticamente uma reprodução do Código de Mello Mattos. Criança e adolescente continuaram como um mero objeto de direito.

4. FASE DA PROTEÇÃO INTEGRAL (SÉC. XX-XXI)

4.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - Com a inauguração da Fase de Proteção Integral, criança e adolescente passam efetivamente a ser sujeitos de direitos. E o MP tem papel fundamental para que seja garantida uma proteção efetiva.

- Objetivo: assegurar a esse ser humano em condição peculiar todos os direitos necessários ao seu pleno desenvolvimento (tanto os direitos fundamentais dos adultos, como os direitos fundamentais especiais), bem como em todas as instâncias (civil, administrativa e penal).

4.2. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990 - O ECA foi publicado em 16 de julho de 1990 e sua vigência iniciou-se em 14 de outubro de 1990.

DOCTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR	DOCTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL
• Código de Menores (Lei 6.697/79)	• CR/88 e ECA
• Infante como objeto de proteção	• Infante como sujeito de direitos
• Caráter assistencialista (binômio carência – delinquência)	• Proteção global – engloba todas as crianças e adolescentes, estando em risco ou não
• Ampla concentração de poderes no Juiz da Infância e da Juventude	• Intervenção mínima do Estado
• Ausência de medidas de apoio à família	• Previsão de medidas de apoio à família
• Ausência de garantias processuais	• Estabelece garantias processuais para o infante e seus familiares
• Privilegiava a institucionalização ou a internação de menores	• Excepcionalidade das medidas de institucionalização ou internação

Medidas de institucionalização = colocação da criança ou adolescente em abrigo porque os pais não têm condições de cuidar deles. Medidas de internação = prática de atos infracionais por criança ou adolescente.

NORMATIVIDADE INTERNA

▪ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

- **Competência:** de acordo com o art. 24, XV da CF, a competência para legislar sobre a proteção aos direitos da criança e do adolescente é concorrente entre a União (normal geral), Estados (normas específicas) e Municípios (interesse local). - **Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XV - proteção à infância e à juventude;**

Obs. A Lei 12.594/2012 (SINASE) trouxe de forma detalhada as competências de cada ente e será abordada mais à frente no nosso curso.

- **Direitos sociais** - O caput do art. 6º da CF consagra como um direito social a proteção à infância - **Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o**

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

- A proteção à infância, por estar inserida nos direitos sociais, é um direito fundamental de segunda geração/dimensão, impondo ao Estado uma obrigação de fazer – direito prestacional. Sua implementação deve se dar através das políticas públicas.

Obs. Destacam-se três institutos relacionados à implementação dos direitos sociais:

a) Teoria da reserva do possível: atua como uma limitação à plena realização dos direitos prestacionais, tendo em vista a escassez de recursos orçamentários. Não incide, em regra, em relação à proteção na seara da infância. O STJ relativiza essa teoria em algumas hipóteses, conforme veremos adiante;

b) Mínimo existencial: dentre os direitos sociais pode ser destacado um subgrupo imprescindível a uma vida humana digna e é aqui que não se admite de forma alguma a teoria da reserva do possível;

c) Vedação ao retrocesso ou efeito *cliquet*: não pode haver redução do patamar mínimo de tutela já consagrado em relação a um determinado direito.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

❖ Obs. Prioridade absoluta: apenas na área da infância e juventude.

▪ SISTEMA DE ESPECIAL PROTEÇÃO

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

IDADES E CONDIÇÕES DE TRABALHO

Idade	Trabalho
Menor de 14 anos	Proibição total
Dos 14 anos completos aos 16 anos incompletos	Permitido, na condição de aprendiz
Dos 16 anos completos aos 18 anos incompletos	Permitido o trabalho regular, exceto o noturno, insalubre ou perigoso
A partir dos 18 anos	Permitido, sem restrições

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e **jovem** à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado (acolhimento familiar);

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

- Atenção! Lei 15.243/25: "Art. 14-A. Incumbe ao poder público proporcionar assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes químicos e/ou com problemas decorrentes do uso de drogas, com vistas à proteção de sua saúde física e mental e de seu bem-estar social, e promover campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas."

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.



Mandado de criminalização (EX: art. 218-B, CP - (Incluído pela Lei nº 12.015/2009))

Obs. Art. 218-B, do CP - Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

Para além do §4º, que estabelece esse mandado de criminalização, a CF ainda contém §§5º e 6º.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

Obs. adoção internacional x adoção por estrangeiros

- Internacional: pode ser realizada por brasileiros ou estrangeiros; o caráter internacional decorre do local para o qual a criança ou adolescente irá se dirigir

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (em conformidade com a Declaração de 1959, que tem como um de seus pilares a vedação à discriminação).

A ideia aqui é afastar qualquer forma de discriminação em face de crianças e de adolescentes

- Os “Sujeitos” envolvidos no art. 227 da CF – sujeitos de direitos e de deveres
- **Sujeitos de direitos:** crianças, adolescentes e *jovens* (15-29 anos – Lei nº 12.852/2013 – Estatuto da Juventude (Art. 227, § 8º A lei estabelecerá: I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.)
- **Sujeitos de deveres:**
 - a. **Família:** art. 226, da Constituição – concepção aberta de família – “O conceito de “família” adotado pelo ECA é amplo, abarcando tanto a família natural (comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes) como a extensa/ampliada (aquela constituída por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade), sendo a *affectio familiae* o alicerce jurídico imaterial que pontifica o relacionamento entre os seus membros, essa constituída pelo afeto e afinidade, que por serem

elementos basilares do Direito das Famílias hodierno devem ser evocados na interpretação jurídica voltada à proteção e melhor interesse das crianças e adolescentes.” (STJ - REsp 1911099/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021)

b. Sociedade.

c. Estado: Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

d. Comunidade (Art. 4º, do ECA - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.).

▪ **A INIMPUTABILIDADE AOS 18 ANOS**

CF, Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

✓ É cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias individuais)?

1ª) corrente. Não pode ser modificada, por ser cláusula pétrea (concursos de Defensoria).

2ª) corrente. Pode ser modificada. O art. 60 veda a PEC tendente a abolir direito e garantia individual. Isso não significa, contudo, que a matéria não possa ser modificada. Qualquer modificação será legítima se restar preservado o “núcleo essencial” desta garantia, qual seja, a inimizabilidade penal do indivíduo que, em razão de sua idade, não reúne as condições necessárias para ser considerado penalmente capaz.

Obs. O art. 228, da Constituição, gera três efeitos. A pessoa que tenha idade inferior a 18 anos e que cometa crime ou contravenção estará sujeita a:

1) Lei especial (o ECA, independentemente do ato praticado);

2) Juízo especial (quem julga é o juiz da Vara da Infância e Juventude, o qual tem sua competência fixada pelo art. 148, do ECA);

3) Resposta estatal especial:

- Criança = sujeitas às medidas protetivas. NÃO APLICA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA;
- Adolescente = sujeitos às medidas socioeducativas e/ou medidas protetivas.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - (LEI 8069/1990)

ECA, Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a **proteção integral** à criança e ao adolescente.

☐ **Doutrina da Proteção Integral**

- Constituição Federal de 1988
- Estatuto da Criança e do Adolescente

- **Definição de criança e adolescente**

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade **incompletos**, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

IDADE	CONDIÇÃO JURÍDICA
0 A 12 ANOS INCOMPLETOS	CRIANÇA
12 ANOS COMPLETOS a 18 ANOS INCOMPLETOS	ADOLESCENTE

❖ Obs. O ECA inovou frente à Convenção de 1989, visto que esta não previa a distinção.

Diferenças de tratamento entre criança e adolescente no ECA		
TEMA	CRIANÇA	ADOLESCENTE
Colocação em família substituta	Somente opina (art. 28, § 1º)	Deve consentir (art. 28, § 2)
Trabalho	Não pode trabalhar	Pode trabalhar, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz; a partir dos 16, normalmente, exceto em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
Prática de ato infracional	Somente medidas de proteção (art. 105)	Possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas e/ou de proteção
Viagens domésticas sem a companhia dos pais ou responsáveis	Em regra, depende de autorização judicial	Independente de autorização judicial, A PARTIR DOS 16 ANOS (Lei 13.812/19)

Bloco 2

PRIMEIRA INFÂNCIA E JOVEM

- **Primeira infância:** primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança (art. 2º, da Lei 13.257/2016).
- **Jovem:** pessoa com idade entre 15 e 29 anos de idade (art. 1º, § 1º, da Lei 12.852/2013 - Estatuto da Juventude).

EJ, Art. 1º, § 2º Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.

Obs. Na hipótese de conflito entre o ECA e o Estatuto da Juventude, prevalece a norma mais protetiva que, em regra, é o ECA.

CLASSIFICAÇÃO E SISTEMAS PROTETIVOS

A) CRIANÇA - Até 12 anos incompletos - Proteção do ECA (com especial proteção da Lei da Primeira Infância até os seis anos).

B) ADOLESCENTE - De 12 anos até 18 anos incompletos - Proteção do ECA.

C) JOVEM ADOLESCENTE - De 15 anos completos até 18 anos incompletos - Proteção do ECA e do Estatuto da Juventude, valendo-se da norma mais protetiva.

D) JOVEM ADULTO - De 18 anos até 29 anos - Proteção do Estatuto da Juventude.

E) ADULTO - De 30 anos até 59 anos - Sem proteção especial, tendo apenas a proteção geral dos Direitos Humanos de forma genérica.

F) IDOSO - A partir dos 60 anos- Estatuto do Idoso.

- **HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DO ECA A MAIORES DE 18 ANOS E MENORES DE 21 ANOS**

- **Prática de ato infracional:** ação socioeducativa e correspondente execução

Art. 2º, Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art.104, parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato (teoria da atividade – ex. adolescente que atira contra terceira pessoa enquanto tinha 17 anos, mas a pessoa vem a falecer seis meses depois, quando já completou 18 anos – incide o ECA).

Art. 121, § 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade (internação).

Art. 120, § 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação (semiliberdade).

✓ É possível execução das medidas em meio aberto em face de pessoas maiores de 18 anos e menores de 21 anos?

- **STJ, Súmula 605:** “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

Fica claro que, embora não exista disposição normativa expressa no ECA admitindo sua aplicação para pessoas que já atingiram 18 anos, é possível a sua incidência para aqueles que praticaram medidas em meio aberto e que tenham entre 18 e 21 anos.

- Lei 12.594/2012, art. 46, § 1º. “No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente”.
- **Existe doutrina questionando a constitucionalidade.**

➤ Adoção

Nesse o caso, o ECA incide para adoção de adultos - **Art. 1.619, do CC: A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.**

PRINCÍPIOS DO DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APLICAÇÃO PECULIAR

Postulado Normativo ("normas sobre a aplicação de outras normas, isto é, metanormas" – Humberto Ávila)	Metaprincípios (supremacia em relação aos demais princípios)	Princípios
Superior interesse da criança e do adolescente Obs. Aplicável sempre que houver uma lacuna no sistema.	Proteção integral Prioridade absoluta	Condição da criança e adolescente como sujeitos de direito. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Privacidade Intervenção precoce Intervenção mínima Proporcionalidade e atualidade Responsabilidade parental Prevalência da família Obrigatoriedade da informação Oitiva e obrigatória e participação.

- A. **Postulado normativo do interesse superior da criança e do adolescente** (CSDC, art. 3º, 1; ECA, art. 100, IV), incidente em caso de lacunas:

ECA, Art. 100, parágrafo único, IV: "a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto";

Esse postulado é basilar na interpretação e na aplicação das normas relacionadas às crianças e adolescentes.

- **Definição de interesse superior:** critério primário para a interpretação de toda a legislação atinente a crianças e adolescentes, sendo capaz, inclusive, de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal.
 - Obs. Permite a mitigação de regras do ECA.
- **Aplicação do princípio do interesse superior pelo STJ:**
 - (a) retratação do genitor biológico acerca do consentimento para adoção antes da sentença, mas a manutenção da criança com a família que buscava a adoção;

Nesse julgado, o STJ entendeu que, embora o genitor biológico tenha se retratado do consentimento para que seu filho fosse submetido à adoção, no caso concreto, a criança deveria ser mantida no bojo da família que buscava a adoção porque esta tinha melhores condições de resguardar os interesses daquela criança.

(b) permanência de criança em ambiente familiar em vez de acolhimento institucional;

Aqui o STJ entendeu ser possível manter a criança junto à sua família natural em vez de proporcionar seu acolhimento institucional em um caso que estava relacionado à suposta desnutrição desta criança.

(c) adoção por família não inscrita no cadastro de adoção quando existente vínculo afetivo consolidado;

Vamos estudar mais adiante de forma aprofundada o instituto da adoção. O STJ entendeu aqui ser possível relativizar a obrigatoriedade de que a família esteja inscrita no cadastro de adoção para que venha a adotar uma criança, uma vez que a medida resguardaria o superior interesse da criança.

(d) restrição ao direito de visitação do pai ou mãe que não tenha a guarda do filho, em caso de risco à integridade física e emocional do infante;

Em regra, embora uma terceira pessoa tenha a guarda do filho, é possível que os pais venham a exercer seu direito de visitas e tenham contato com o filho. Ocorre que, neste caso concreto, o STJ entendeu que na tutela do superior interesse da criança, os pais não deveriam ter qualquer contato com o filho porque eles representavam risco à integridade física e emocional do infante, não só pelas agressões que a criança já havia sofrido, mas também pelo fato de serem usuários contumazes de drogas.

(e) mitigação do princípio da perpetuação da jurisdição em caso de mudança de endereço do infante;

Sabemos que uma das regras básicas do processo civil é a perpetuação da jurisdição, ou seja, não é possível a mudança superveniente da competência após a propositura da demanda. Ocorre que, relativizando o princípio da perpetuação da jurisdição, o STJ tem entendido que, com a mudança de endereço do infante, é possível que o feito mude de endereço.

Se a ação de guarda foi proposta em determinado local e posteriormente ocorre a mudança de endereço da criança para outra cidade, é possível a remessa dos autos à comarca competente em que atualmente se encontra residindo o guardião da criança.

O STJ também tem entendido ser possível a mitigação do princípio da perpetuação da jurisdição no caso em que é ajuizada um cumprimento de sentença fundado em alimentos e ocorre posteriormente a mudança de endereço da criança, do alimentando, que estava pleiteando o pagamento dos alimentos.

- (f) manutenção do vínculo registral entre o filho e o pai (ações negatórias de paternidade) quando não comprovado o erro ou falsidade do registro de nascimento (art. 1.604 do CC);

Não comprovado o erro ou falsidade do registro de nascimento, o STJ entendeu possível a manutenção do vínculo entre o pai e filho na tutela do superior interesse da criança.

- (g) possibilidade de adoção de neto por avós, desde que demonstrado o melhor interesse do infante – “É possível autorizar a adoção avoenga em situações excepcionais, mitigando a norma geral impeditiva contida no § 1º do artigo 42 do ECA” (STJ - REsp 1.587.477-SC).

O STJ, relativizando a regra prevista no art. 42, §1º do ECA que veda a adoção por ascendentes, entendeu possível a adoção pelos avós quando a medida vier a resguardar o superior interesse da criança.

- (h) mitigação do requisito da diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotando, previsto no artigo 42, § 3º, do ECA - A diferença etária mínima de 16 anos entre adotante e adotado (art. 42, § 3º, do ECA) não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização à luz do princípio da socioafetividade (STJ. 3ª Turma. REsp 1.785.754-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/10/2019 - Info 658).

Nesse julgado, o STJ entendeu que, inobstante o ECA, em seu art. 42, §3º, exija uma diferença mínima de idade entre o adotante e o adotado de 16 anos, a regra pode ser relativizada em atenção ao superior interesse da criança.

ATENÇÃO! A Lei nº 14.138/21 acrescentou um § 2º ao art. 2º-A da Lei nº 8.560/92, para permitir, em sede de ação de investigação de paternidade, a realização do exame de pareamento do código genético (DNA) em parentes do suposto pai.

O nosso ordenamento jurídico não admite a condução coercitiva do suposto pai para a coleta do material genético, visto tratar-se de medida que viola a liberdade de locomoção. Tem-se, contudo, uma presunção relativa de que aquele que se recusa a realizar o exame é realmente o pai do autor da demanda. Vejamos:

Súmula 301, do STJ: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.”

Contudo, a Súmula 301, do STJ, não deve ser interpretada de modo a incidir apenas para o suposto pai, mas alcança, também, os seus sucessores (ex. filhos e genitores) que se recusem a realizar o “exame de DNA”.

Assim, a Lei nº 14.138/2021 acrescentou um § 2º ao art. 2º-A, da Lei nº 8.560/92, prevendo expressamente que a presunção de paternidade também se aplica aos sucessores do suposto pai. Vejamos:

Art. 2º-A, § 2º - Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará, a expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código genético (DNA) em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando a recusa em presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.

- **Funções garantistas** do princípio do interesse superior da criança e do adolescente:
 - i. Critério hermenêutico, ou seja, de interpretação das demais normas;
 - ii. Criação de deveres para o Poder Público – o Executivo deve adotar políticas públicas em prol de crianças e adolescentes e Legislativo devem aprovar diplomas que atendam ao interesse da categoria;
 - iii. Máxima operatividade e mínima restrição dos direitos;
 - iv. Conformadora do exercício do poder familiar – o poder familiar deve atender ao superior interesse da criança e do adolescente.

b. Metaprincípio da proteção integral (CF, art. 227; e ECA, art. 1º)

Abordamos esse metaprincípio na aula anterior, em que fizemos a distinção entre a doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral.

c. Metaprincípio da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art.4º, parágrafo único) – crianças e adolescentes são a única categoria de vulneráveis que merece prioridade absoluta. Quando nos debruçamos sobre os artigos da CF, vimos que a CF estabelece expressamente a prioridade absoluta no resguardo dos interesses das crianças e dos adolescentes, regulamentando minuciosamente esse metaprincípio temos:

ECA, art. 4º. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias (unidade de emergência em igualdade de condições, situação de gravidade similar);
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO

- O ECA deve ser interpretado seguindo alguns critérios definidos expressamente em seu art. 6º:

a) Fins sociais a que ele se destina: considerar a criança e adolescente como sujeito de direitos; implementar políticas públicas.

b) Exigências do bem comum: a liberdade, a paz, a justiça, a segurança, a utilidade social e a solidariedade. – **Justiça de Transição** (uma perspectiva que busca atentar para a necessidade de responsabilização de pessoas que praticaram atoa em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, mas que, de alguma forma, violam princípios e interesses básicos da sociedade, como as atrocidades perpetradas na Segunda Guerra Mundial)?

c) Direitos individuais e coletivos: atentar, em especial, para o art. 5º, da CF.

d) Condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento: corolário da doutrina da proteção integral.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES:

ANÁLISE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (HETEROGÊNEOS) DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

- **Direito à igualdade**

- ✓ A Lei 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) acrescentou o parágrafo único ao art. 3º do ECA, a fim de consagrar o princípio da igualdade no tratamento às crianças e aos adolescentes.
- ✓ Art. 3º, Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

- **Direito à assistência afetiva (Lei 15.240/25)**

- ✓ A Lei 15.240/25 acrescentou dois parágrafos ao art. 4º do ECA, a fim de consagrar o direito à assistência afetiva.
 - Art. 4º, § 2º Compete aos pais, além de zelar pelos direitos de que trata o art. 3º desta Lei, prestar aos filhos assistência afetiva, por meio de convívio ou de visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento.
 - O que pode ser considerado assistência afetiva? Art. 4º, § 3º, do ECA:
 - I – orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais;
 - II – solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade;
 - III – presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente quando possível de ser atendida.

- Qual a natureza do abandono afetivo? Ilícito civil, podendo implicar em reparação dos danos (art. 5º: Considera-se conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou a omissão que ofenda direito fundamental de criança ou de adolescente previsto nesta Lei, incluídos os casos de abandono afetivo.”).

✓ O ECA se aplica ao nascituro? Divergência:

1ª) Não.

2ª) Sim. Doutrina majoritária e STJ. – Fundamentos:

a) **Art. 8º.** É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. § 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. (Obs. Profissionais da saúde primária - profissionais dos “postos de saúde”).

Bloco 3

- **Encaminhamento à Justiça da Infância e Juventude das mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção (art. 13, parágrafo único)**

Art. 13. (...) §1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.

- ✓ *Direito ao “parto anônimo”* - é o direito da mãe em permanecer desconhecida, sem qualquer imputação civil ou penal na entrega da criança para adoção.
- ✓ *Descumprimento do dever: infração administrativa* (Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção: Pena - multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais).)

- ✓ Procedimento caso a gestante ou mãe manifeste interesse em entregar o filho para adoção:

1º Encaminhamento à Justiça da Infância - Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.

2º Oitiva por equipe interprofissional;

3º Atendimento especializado – O magistrado poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado;

4º Preferência que a criança fique com o pai ou com algum representante da família extensa;

5º Na impossibilidade de ficar com o pai ou com a família extensa, o juiz deverá:

a) decretar a extinção do poder familiar; e

b) determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional.

6º Prazo para a ação de adoção - Quem receber a guarda da criança terá o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência.

▪ **Direito ao respeito**

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.

▪ **Proteção contra o Bullying**

✓ **Lei 13.185/2015:** Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (**Bullying**).

Art. 1º, § 1º. No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (**bullying**) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvida.

✓ Etimologia: inglês *Bully* = brigão, valentão ou acossador. Assim, bullying significa violentar, intimidar.

✓ Sujeitos do bullying:

- a) intimidador;
- b) vítima; e
- c) espectador.

Requisitos para a caracterização do bullying:

- a) Ato de violência física ou psíquica: a violência psíquica pode ocorrer, por exemplo, com o isolamento proposital da vítima;
- b) Intencional e repetitivo;
- c) Sem motivo evidente: a violência, geralmente, ocorre por ter a vítima um padrão comportamental ou características destoantes da maioria (excesso de peso, boas notas);
- d) Por indivíduo ou grupo;
Obs. a violência psíquica, em regra, é feita por um grupo de pessoas;
- e) Que causa dor ou angústia;
- f) Relação de desequilíbrio de poder entre as partes.

O que pode acompanhar os atos de violência física ou psicológica? Art. 2º Caracteriza-se a intimidação sistemática (**bullying**) quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:

- I - ataques físicos;
- II - insultos pessoais;
- III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
- IV - ameaças por quaisquer meios;
- V - grafites depreciativos;
- VI - expressões preconceituosas;
- VII - isolamento social consciente e premeditado;
- VIII – pilhérias (“piadas”).

- ✓ **Cyberbullying: art. 2º, parágrafo único.** Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (**cyberbullying**), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. (Ocorre, por exemplo, quando são usadas redes sociais, e-mails, programas, chats, etc.).

- **Espécies de Bullying (art. 3º):**

- a) Verbal;
- b) Moral;
- c) Sexual;
- d) Social;
- e) Psicológico;
- f) Físico;
- g) Material;
- h) Virtual.

Quem deve adotar medidas para evitar o bullying? Art. 5º É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (**bullying**).

- Obs. A Lei **não tipificou a prática de bullying como crime**, de forma que a sua adequação típica é realizada com os tipos penais existentes, tais como vias de fato (art. 21 da LCP), lesão corporal (art. 129 do CP), difamação (art. 139 do CP), injúria (art. 140 do CP), ameaça (art. 147 do CP), invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP), divulgação, por qualquer meio, de fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241-A do ECA) etc.

- **Direito à dignidade**

ECA, Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

CF, art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Obs. O STJ (RESP 1.517.973) condenou determinada emissora ao pagamento de danos morais coletivos, tendo em vista a exibição de um quadro chamado “Investigação de Paternidade”, pois essa conduta poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes.

- **Proteção contra castigos físicos** (Lei 13.010/2014 - “Lei da Palmada” ou “Lei do Menino Bernardo”)

- 1) A Lei nº 13.010/14 alterou o ECA e estabeleceu que as crianças e os adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
- 2) Castigo físico: é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física que cause na criança ou adolescente:
 - a) sofrimento físico; ou
 - b) lesão.

Obs. A “palmada” dada em uma criança, mesmo que não cause lesão corporal, poderá ser considerada “castigo físico” se gerar sofrimento físico.

3. Tratamento cruel ou degradante é aquele que:

- a) humilha,
- b) ameaça gravemente; ou
- c) ridiculariza a criança ou o adolescente.

4. Quem deverá respeitar as vedações estabelecidas pela “Lei da Palmada”?

- a) Os pais;
- b) Os integrantes da família ampliada (ex.: padrasto, madrasta);
- c) Os responsáveis (ex.: tutor);

- d) Os agentes públicos executores de medidas socioeducativas (ex.: funcionários dos centros de internação);
- e) Qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou proteger as crianças e adolescentes (ex.: babás, professores).

5. Consequências: os infratores estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:

- I - Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
- II - Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
- III - Encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
- IV - Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
- V – Advertência – poder familiar não está sendo exercício de forma adequada.

Obs. As medidas acima previstas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, para além das medidas protetivas, os sujeitos também podem responder nos âmbitos: administrativo (se agente público), civil e penal.

6 – A conduta configura crime? Depende. A Lei nº 13.010/2014 não prevê nenhum crime. No entanto, a depender do caso concreto, o castigo físico aplicado ou o tratamento cruel ou degradante empregado poderá configurar crime previsto no Código Penal ou no ECA.

Ex.: se o castigo físico provocar lesão corporal, poderá caracterizar a conduta prevista no art. 129, § 9º, do CP.

7 - O pai ou mãe agressor poderá perder o poder familiar? Sim. Embora a Lei nº 13.010/2014 não disponha expressamente sobre o tema, se ficar provado que houve extremo excesso por parte do pai ou da mãe na imposição da disciplina, é possível a perda do poder familiar (art. 1638, inciso I, do CC: **Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho**).

▪ DIREITO À EDUCAÇÃO

CF, Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - **educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade**, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

IV – **educação infantil**, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade.

▪ **EDUCAÇÃO BÁSICA (0 a 17 anos) E SUPERIOR**

Etapas do Ensino	Ensino Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino superior
Descrição	Crianças de 0 a 5 anos. Engloba a creche (0 a 3 anos) e a pré-escola (4 e 5 anos)	A partir dos 6 anos, com duração de 9 anos (em regra, vai até os 14 anos)	Duração de 3 anos	Duração variável
Prestação pelo Estado	Obrigatório e gratuito (CF, art. 208, IV; LDB, art. 4º, II)	Obrigatório e gratuito , assegurada a sua oferta a todos os que não tiveram acesso na idade própria (CF, art. 208, I)	Obrigatório e gratuito , assegurada a sua oferta a todos os que não tiveram acesso na idade própria (CF, art. 208, I)	O acesso deve se dar segundo a capacidade de cada um (art. 54, inciso V, ECA).
Responsabilidade (preferencial)	Município (CF, art. 221, § 2º)	Município, Estados e DF (CF, art. 211, §§ 2º e 3º)	Estados e DF (CF, art. 211, § 3º)	União

▪ **Programas suplementares à educação:**

CF, Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de **material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde**.

- ✓ Não basta garantir o direito à educação: é preciso fornecer uma estrutura mínima para que a criança e adolescente possa estudar. Daí a importância dos programas suplementares.

▪ **Atendimento educacional especializado aos infantes com deficiência**

Regra geral: Ensino Inclusivo - CF, Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, **preferencialmente na rede regular de ensino**;

Exceção: LDB, art. 58, § 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

Obs. O STJ já garantiu contratação de profissional habilitado em libras para alfabetização de criança com deficiência auditiva.

- **Direitos previstos no ECA**

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

- **Proximidade da escola para o estudante:**

Art. 53, A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

V - acesso à escola pública e gratuita **próxima de sua residência**, *garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica*.

- Critério do georreferenciamento - as crianças possuem o direito de estudar em escolas localizadas próximas a sua casa.

- Obs. 1 - O STJ analisou um caso que se questionava a possibilidade de uma criança permanecer em escola que se tornou mais longe da sua residência, em razão de mudança de endereço. Entendeu que o georreferenciamento é um direito da criança, uma escolha sua, podendo permanecer em sua escola ou

escolher outra distante. Este critério visa facilitar a vida escolar, não impedir a escolha. Trata-se de um **benefício** para o aluno, e não uma imposição (STJ, REsp 1.194.905/PR, 2010).

- Obs. 2 - O direito de irmãos de estudarem na mesma escola exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

- 1) Que os irmãos frequentem escola pública;
- 2) Que ambos estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino; e
- 3) Que estejam na educação básica (infantil, fundamental ou médio).

- **Educação domiciliar ou homeschooling**

- ✓ **Homeschooling** – consiste na prática por meio da qual os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente assumem a obrigação pela sua escolarização formal e deixam de delegá-la às instituições oficiais de ensino. Os pais passam a ser responsáveis pelo ensino dos filhos.

- ✓ **Espécies principais de ensino domiciliar:**

a) a desescolarização radical (unschooling - nega a instituição escolar e coloca a própria criança como agente diretivo do aprendizado, escolhendo o que estudar, quando estudar e até mesmo se quer estudar.);

b) a desescolarização moderada (admite que o Poder Público ofereça educação formal, embora entenda que compete exclusivamente aos pais optar pelo ensino institucionalizado ou o domiciliar);

c) o ensino domiciliar puro (compete primeiramente à família o dever de educação formal, e só subsidiariamente aceita-se a participação estatal, que oferecerá de forma alternativa o ensino). O Estado oferecerá de forma alternativa o ensino;

d) o homeschooling (ensino domiciliar utilitarista ou por conveniência circunstancial) - a criança ou adolescente aprende na sua casa as matérias que os demais estudam na escola, ou seja, deve-se seguir a grade programática disponibilizada pelo poder público.

- **Posição da jurisprudência:**

- ❑ STJ, não admite: MS 7.407/DF, 1ª Seção, j. 24.04.2002:
 - ❑ STF, não admite - RE 888815 (repercussão geral) – embora não exista uma vedação absoluta ao ensino domiciliar na Constituição, não há legislação que regule os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Em outras palavras, deve-se aguardar a edição de lei que regule a matéria, sendo esta lei indispensável.
-
- O ensino religioso em escolas públicas pode ter natureza confessional (ou seja, pode seguir a doutrina de uma religião específica)?

Sim. Interpretando de forma sistemática os preceitos constitucionais que dispõem sobre a laicidade do Estado (art. 19, I, da Constituição) e a liberdade religiosa (art. 5º, VI, Constituição), o STF entendeu que incumbe ao Estado assegurar o cumprimento do art. 210, § 1º, da Constituição, permitindo aos alunos, desde que de forma voluntária e expressa, se matriculem, sem qualquer ônus para o Poder Público, em ensino religioso, garantida a oportunidade a todas as doutrinas (STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017).

ADI 4439

Ementa

ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. CONTEÚDO CONFSSIONAL E MATRÍCULA FACULTATIVA. RESPEITO AO BINÔMIO LAICIDADE DO ESTADO/LIBERDADE RELIGIOSA. IGUALDADE DE ACESSO E TRATAMENTO A TODAS AS CONFISSÕES RELIGIOSAS. CONFORMIDADE COM ART. 210, §1º, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL PROMULGADO PELO DECRETO 7.107/2010. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. 2. A interdependência

e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões. 3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. 4. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, caput), de ensino confessional das diversas crenças. 5. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. 6. O binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a voluntariedade da matrícula para o ensino religioso, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. 7. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Bloco 4

Lei 15.100/25

Ela dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica.

1) Objetivo: regulamentar a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoas (ex: laptops, tablets, telefones celulares, dentre outros) em estabelecimentos de ensino, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes.

2) Âmbito de incidência: estabelecimentos de ensino, sejam eles públicos ou privados.

3) Incide para todos os níveis de ensino?

Não, apenas a **educação básica** (ou seja, ensino infantil, fundamental e médio)

- Não incide no âmbito do ensino superior (ex: graduação)

4) Quando não é possível fazer o uso dos aparelhos?

- a) Durante a aula;
- b) Durante o recreio;
- c) Nos intervalos entre as aulas.

5) Situações excepcionais em que é possível o uso dos aparelhos:

- a) Para fins estritamente pedagógicos ou didáticos;
- b) Estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior;
- c) Garantir a acessibilidade (ex. permitir que pessoas com deficiência visual consigam ler material didático disponibilizado);
- d) Garantir a inclusão (ex. facilitar a realização de determinadas atividades por pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista);
- e) Atender às condições de saúde dos estudantes;
- f) Garantir os direitos fundamentais.

6) Vigência: a Lei nº. 15.100/25 entrou em vigor na data de sua publicação (14/01/25). Está vigente.

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

- **Fundamento Constitucional:** Art. 227, *caput*, da CF.

- **Fundamento legal: ECA, Art. 19.** É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
- ✓ **Convivência familiar:** proporciona amparo emocional e aprendizado de valores morais, éticos, políticos e sociais.

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

- **Fundamento Constitucional:** Art. 227, *caput*, da CF.
- **Fundamento legal: ECA, Art. 19.** É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
- ✓ **Convivência familiar:** proporciona amparo emocional e aprendizado de valores morais, éticos, políticos e sociais.

ESPÉCIES DE FAMÍLIA

- Definição de entidade familiar - classificação trinária do ECA

ESPÉCIES DE FAMÍLIA	DEFINIÇÃO
Família natural (art. 25)	Formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Ela tem origem biológica ou civil.
Família extensa ou ampliada (art. 25, parágrafo único)*	Formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade (eudemonista) e afetividade.
Família substituta	Tem lugar quando não houver exercício do poder familiar ou quando é exercido de forma deficiente. Modalidades: guarda, tutela e adoção.

*Obs. A família extensa poderá evoluir para família substituta, com algumas ressalvas (adoção por irmãos e ascendentes).

- **Poder familiar:**

- ✓ **Definição:** “Conjunto de deveres e direitos, irrenunciáveis e indelegáveis, que os pais têm em relação aos filhos menores de 18 anos, que devem ser exercitados para conferir-lhes condições para um desenvolvimento sadio”.

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

- **DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR**

- Conceito: A perda ou suspensão do poder familiar ocorre mediante ação proposta pelo Ministério Público ou por alguma pessoa que tenha legítimo interesse (ex.: um avô) contra um ou ambos genitores.

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

- **Ações de perda ou suspensão do poder familiar**

- **Regulamentação legal:** regras processuais previstas no ECA (arts. 155-163). Subsidiariamente, aplicam-se as normas do CPC (art. 152).
- **Legitimidade para propositura de ação de perda ou suspensão do poder familiar** - A legitimidade ativa para o ajuizamento de ação de perda ou suspensão do poder familiar não exige vínculo familiar ou de parentesco (STJ. 4ª Turma. REsp 1.203.968-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 10/10/2019 -Info 659).

- **Competência:**

- Vara da Infância e Juventude: se o menor estiver em situação de risco (art. 148, parágrafo único, do ECA); ou
- Vara de Família: se não houver situação de risco.

- **Suspensão liminar do poder familiar** - Se houver motivo grave, após ouvir o Ministério Público, o juiz poderá decretar a suspensão liminar do poder familiar até o julgamento definitivo da causa (art. 157).
- **Determinação de realização de estudo social ou perícia** - Art. 157, § 1º Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de

requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e observada a Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017.

- Obs. A Lei nº 14.340/22 incluiu no art. 157, do ECA, dois parágrafos:
 - § 3º A concessão da liminar será, preferencialmente, precedida de entrevista da criança ou do adolescente perante equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte, nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.
 - § 4º Se houver indícios de ato de violação de direitos de criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes.
- Obs. 2 - É possível a suspensão/destituição do poder familiar em demanda que verse exclusivamente sobre alienação parental? Em regra, não. A Lei nº 14.340/22 revogou o inciso VII do artigo 6º. da Lei 12.318/2010 (“Lei da Alienação Parental), que possibilitava ao juiz, em ação autônoma ou incidental, suspender a autoridade parental. Assim, o pedido de suspensão/destituição precisa ser formulado em demanda própria.
- **Citação** - O requerido (pai e/ou mãe) será citado para, no prazo de 10 dias (e, não, em 15 dias), oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos (art. 158).
- Obs. Como é a citação do requerido se ele estiver preso? A citação deverá ser PESSOAL (art. 158 (...) § 2º O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente.).
- **Oitiva dos pais** - Em um processo de perda ou suspensão do poder familiar é obrigatória a oitiva dos pais do menor sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido (§ 4º do art. 161).
- Obs. Se o pai ou mãe estiverem presos, mesmo assim será obrigatória a sua oitiva? Sim. (Art. 161, § 5º Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva.)
- Aspecto temporal - prazo máximo de 120 dias para que o procedimento seja encerrado, tendo em vista a prioridade absoluta - Art. 163. O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (cento e vinte) dias, e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta.

- **Atenção!** É indispensável que tenha sido proferida sentença nos autos da ação de destituição do poder familiar para que seja iniciada a colocação da criança em família substituta?
- Não (STJ, Turma. HC 790.283-SP, 21/03/23).
- **Ação de guarda e possibilidade de intervenção de genitora destituída do poder familiar** - Antes da adoção, a genitora biológica poderá recorrer em ação de guarda da filha da qual já tenha perdido o poder familiar, tendo em vista que persiste o interesse fático e jurídico sobre a criação e destinação da criança (STJ. 4ª Turma. REsp 1.845.146-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/11/2019 - Info 661).

FAMÍLIA SUBSTITUTA

- Espécies: Guarda, Tutela e Adoção.
- Consentimento da criança e do adolescente - Princípio da autonomia progressiva:

Tal princípio se relaciona ao consentimento da criança e do adolescente. Deve ser considerado, a medida que a pessoa vai se tornando mais velha, a opinião dessa criança ou adolescente nas decisões que envolvem o ECA.

Criança ou Adolescente	<u>Sempre que possível</u> , a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá <u>sua opinião devidamente considerada</u> .	Art. 28, § 1º
Adolescente	Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será <u>necessário seu consentimento</u> , colhido em audiência.	Art. 28, § 2º

Art. 28:

§ 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. [\(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009\) Vigência](#)

2º Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. [\(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009\) Vigência](#)

- **Critérios para colocação em família substituta**

Art. 28, § 3º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.

- ✓ Critérios:

- ✓ Grau de parentesco;
- ✓ Relação de afinidade ou afetividade.

*Obs. Doutrina: não basta a existência de parentesco. A primazia deve ser dada à afinidade e afetividade!

GUARDA

- **Conceito:** “Modalidade de colocação em família substituta destinada a regularizar a posse de fato”.
- **Deveres do guardião:**
 - i. Assistência material;
 - ii. Assistência moral;
 - iii. Assistência educacional;
 - iv. Assistência afetiva.

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

- Guarda e condição de dependente para fins previdenciários

Não é possível a concessão da guarda para fins exclusivamente previdenciários. Mas existe uma situação que é distinta: pode ocorrer a concessão da guarda sem que seja para fins exclusivamente previdenciários. E nós precisamos analisar qual a situação daquela criança e adolescente com relação a seu guardião. Será que ele pode se beneficiar também dos benefícios previdenciários de seu guardião?

Art. 33, § 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Em regra, não é possível a concessão da guarda para fins exclusivamente previdenciários. Então, não dá para conceder a guarda para os avós, simplesmente para que a criança e o adolescente venham a se beneficiar dos benefícios previdenciários dos avós.

Mas a situação distinta é a seguinte: se concede a guarda de criança e adolescente aos avós em tutela, em resguardo, ao melhor interesse da criança e adolescente. Ou seja, é melhor para a criança e o adolescente que ela fique com os avós. Sendo o melhor interesse da criança e do adolescente, nesse caso, pode surgir a necessidade de que essa criança venha a se beneficiar dos benefícios previdenciários dos avós.

Essa criança e adolescente que foram colocados no convívio com os avós para tutelar o seu melhor interesse faz jus aos benefícios previdenciários?

- A partir de 1997, a Lei 8213/91 excluiu a condição de dependente do infante sob guarda para fins previdenciários.
- Contudo, a Lei nº 15.108/25 alterou o § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213/91, para equiparar ao filho do segurado o menor sob sua guarda judicial.
- No mesmo sentido, o recente Tema 732 do STJ: “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.”

O STJ enfrentou o tema e firmou entendimento no sentido de que o menor sob guarda tem direito ao benefício da pensão por morte, sendo considerado dependente para fins previdenciários, tendo em vista o teor do art. 33, § 3º, do ECA, e o **princípio da proteção integral** (art. 227, da Constituição).

- Atenção! O menor sob guarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, não devendo ser inscrito como beneficiário agregado pelo plano.

- Enquanto beneficiário natural não paga mensalidade, do beneficiário agregado se exige uma contrapartida financeira para a inscrição e manutenção. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.026.425-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/5/2023 (Info 776).

REsp 2026425

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A FILHO. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE NATURAL DO GUARDIÃO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/04/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/06/2022 e concluso ao gabinete em 26/09/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a possibilidade de equiparação de menor sob guarda à condição de filho para o fim de inclusão na categoria de dependente natural, e não de dependente agregado, do titular do plano de saúde.
3. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o menor sob guarda é tido como dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, consoante estabelece o § 3º do art. 33 do ECA.
4. Hipótese em que o menor sob guarda judicial do titular do plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo-se à operadora, por conseguinte, a obrigação de inscrevê-lo como dependente natural - e não como agregado - do guardião.
5. Recurso especial conhecido e provido.

▪ **Guarda “Subsidiada” ou “Assistida”**

Introdução - Se a criança ou o adolescente estiver em situação de risco (art. 98), o juiz da infância e juventude poderá estabelecer as medidas protetivas elencadas no art. 101, do ECA.

Destacam-se duas importantes e frequentes medidas de proteção:

- o acolhimento institucional (art. 101, VII); e
- o acolhimento familiar (inciso VIII). - ex.: Felipe vive em uma família desestruturada (pai alcoólatra e mãe prostituta), razão pela qual é prolatada decisão em que o infante é entregue a uma família acolhedora. Essa

família pode receber incentivos do Poder Público (ex. R\$ 200,00 por mês). - **Guarda subsidiada ou assistida!**

- Regulamentação legal da matéria: Art. 34 ECA. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios (GUARDA SUBSIDIADA), o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar.

§ 1º A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei.

Bloco 5

ADOÇÃO

- Definição: “modalidade de colocação em família substituta que estabelece parentesco civil entre adotantes e adotados.”
- Base normativa: arts. 39 a 52-D, do ECA; arts. 1618 e 1619, do CC; Lei 12010/2009 (Lei da Adoção); e a Lei 13.509/2017 (Minirreforma da convivência familiar).



▪ CARACTERÍSTICAS

a) **Personalíssima** - É necessária a presença do adotante.

Art. 39, § 2º É vedada a adoção por procuração.

b) Excepcional e irrevogável

Art. 39, § 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.

- ❖ **Atenção** - para o STJ, a irrevogabilidade é uma regra protetiva, não absoluta, que pode ser flexibilizada em atenção aos superiores interesses do adotando (REsp 1892782/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.04.2021).

- ❖ Ex. “Revogabilidade da adoção unilateral – caso de adoção unilateral por padrasto, que perdeu o vínculo com o filho adotivo” (REsp 1.545.959/SC).

c) Incaducável

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais.

d) Plena - A adoção rompe com todos os vínculos familiares anteriores, salvo os impedimentos matrimoniais.

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

e) Incompatível com o poder familiar.

f) Judicial - A adoção apenas será constituída por sentença judicial.

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.

Obs. Aspecto relevante na sentença na adoção: Art. 47, 4º Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro.

▪ **REQUISITOS DA ADOÇÃO**

I – Subjetivos:

- a) Idoneidade do adotante;
- b) Motivos legítimos;
- c) Reais vantagens para o adotando.

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos

II – Objetivos

- a) Idade;

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. § 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.

- ✓ STJ: excepcionalmente, já flexibilizou tal requisito, em observância aos princípios da socioafetividade e do melhor interesse do infante (REsp 1785754/RS, j. 11.10.2019).

- b) Consentimento do adolescente com a adoção (Art. 45, § 2º);
- c) Consentimento dos pais ou destituição do poder familiar;
- d) Prévio cadastramento;

- ✓ STJ – não cabe HC para impugnar liminar de busca e apreensão de criança para o acolhimento em família cadastrada em programa de adoção (HC 329.147 – Info 574).

- e) Estágio de convivência.

Requisitos

Subjetivos

Idoneidade
do adotante

Motivos
legítimos

Reais vantagens
para o
adotando

Objetivos

Idade

Consentimento
do adolescente

Consentimento
dos pais ou
destituição do
poder familiar

Prévio
cadastramento

Estágio de
convivência

▪ DOS IMPEDIMENTOS

1) Impedimento total

Art. 42, § 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.

- O STJ, excepcionalmente, já autorizou a adoção por avós:
 - 1) REsp 1.448.969/SC, 3ª T. (2014) – de adotanda grávida.
 - 2) REsp 1.635.649, 3ª T. (2018) – em caso de estupro da genitora, gerando rejeição da criança.
 - 3) Resp 1.587.477, 4ª T. (2020) – de pais dependentes químicos.

✓ Fundamento: **interesse superior da criança.**

✓ Requisitos para a adoção por avós (STJ):

- (i) a necessidade de que o pretendo adotando seja menor de idade;
- (ii) os avós exerçam o papel de pais, com exclusividade, desde o nascimento da criança;
- (iii) não haja conflito familiar a respeito da adoção;
- (iv) parentalidade socioafetiva atestada por estudo psicossocial;
- (v) apresente reais vantagens para o adotando; e
- (vi) ausência de perigo de confusão mental e emocional para o adotando.

Obs. 1 O simples fato de o neto, concebido por inseminação artificial, coabitar residência com mãe e o avô materno e reconhecê-lo como pai, não é suficiente para afastar a proibição prevista no art. 42, § 1º, do ECA (STJ - REsp 2.067.372-MT - 5/11/2024).

Obs. 2 Os tios podem adotar, mesmo sem a permissão dos pais, já que têm parentesco colateral (3ª Câmara Cível do TJ/GO — Apelação Cível 87.053-2/188 – 2005.00.57225-3).

2) Impedimento parcial

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado.

Lei nº 14.979/24 – Altera o art. 50, § 5º, do ECA

- **Finalidade da nova lei:** tornar obrigatória a consulta pelo juiz dos cadastros estaduais, distrital e nacional:
 - 1) De crianças e adolescentes nos processos de adoção; e
 - 2) De pessoas ou casais habilitados à adoção.

- **Exceções** em que será possível o deferimento da adoção em favor de quem não está cadastrado:
 - I - se tratar de pedido de adoção unilateral (ex. adoção por padrasto);
 - II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;
 - III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé;
 - IV - particularidades das crianças e adolescentes indígenas ou provenientes de comunidade remanescente de quilombo.

Redação original	Redação conferida pela Lei nº 14.979/24
Art. 50, § 5º Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção	Art. 50, § 5º Serão criados e implementados cadastros estaduais, distrital e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção, que deverão obrigatoriamente ser consultados pela autoridade judiciária em qualquer procedimento de adoção, ressalvadas as hipóteses do § 13 deste artigo e as particularidades das crianças e adolescentes indígenas ou provenientes de comunidade remanescente de quilombo previstas no inciso II do § 6º do art. 28 desta Lei.

▪ **HIPÓTESES DE ADOÇÃO FORA DO CADASTRO (art. 50, § 13)**

1) adoção unilateral;

2) adoção pela família extensa ou ampliada (vínculos de afinidade e afetividade);

3) adoção por quem já possui a guarda ou tutela da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 do ECA.

- Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto: Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.
- Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa: Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

▪ **ADOÇÃO PERSONALÍSSIMA, INTUITU PERSONAE OU DIRIGIDA**

➤ Os pais escolhem uma pessoa ou casal e entregam seu filho para adoção.

✓ Autoriza-se a relativização da obrigatoriedade do prévio cadastramento dos pretendentes?

- Em regra, não. Excepcionalmente, contudo, desde que com base no superior interesse da criança -Precedentes do STJ: REsp 1.172.067/MG (Info 508); REsp 1.911.099-SP - Diante da regra contida no art. 50, § 13, II, do ECA, que permite a adoção por parentes (consanguíneos, colaterais ou por afinidade) que possuem afinidade/afetividade para com a criança, é possível relativizar a ordem

cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

❖ **Obs. 1 – para o STJ** não se admitirá a adoção “à brasileira”:

- a) Se houver indícios de fraude ou suspeita de tráfico de criança; ou
- b) Se a criança foi recém-entregue pela genitora em favor de terceiros sem vínculo de parentesco.

❖ **Obs. 2 – Dano moral coletivo:** inexistente interesse processual do Ministério Público para propor ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar adoção à brasileira (STJ - REsp 2.126.256/SC – 21/05/24)

❖ **Adoção personalíssima e direito ao conhecimento da origem biológica** - Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.

A adoção “à brasileira” impede a propositura de ação de investigação de origem genética?

Não, sendo possível inclusive o reconhecimento da paternidade biológica e a anulação do registro de nascimento (STJ, REsp 833.712/RS), sempre que o filho manifestar o seu desejo de desfazer o liame jurídico advindo do registro ilegal.

É possível a adoção de filha biológica? Sim (STJ - O pedido de nova adoção formulado pela mãe biológica, em relação à filha adotada por outrem, não se afigura juridicamente impossível. – Processo sob segredo de justiça – 11/10/22).

Prazo máximo para conclusão da ação de adoção: 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período (ECA, art. 47, §10).

Desistência de adoção durante o estágio de convivência: não configura abuso de direito, quando:

- a) os candidatos a pais não possuam condições financeiras; e
- b) a genitora biológica contestar o processo de adoção pleitear que a criança lhe seja devolvida ou que lhe seja deferido o direito de visitação (STJ. 4ª Turma. REsp 1.842.749/MG, 24/10/2023)

▪ **Sentença**

- Natureza jurídica: constitutiva.
- Efeitos:
 - Regra: “ex nunc” – a partir do trânsito em julgado (art. 47, § 7º);
 - Exceção: adoção póstuma – retroage à data do óbito (art. 47, § 7º, c.c. o art. 4, § 6º).

Guarda	Tutela	Adoção
Obriga o guardião a prestar assistência material, moral, educacional e afetiva.	Engloba as obrigações do guardião e, ainda, o dever de administração de bens.	Estabelece vínculo de filiação, abrangendo todos os deveres do poder familiar.
Não implica em perda ou suspensão do poder familiar, do direito de visitas ou na cessação da obrigação alimentar, mas o guardião pode se opor aos pais.	Exige a perda ou suspensão do poder familiar.	É necessária a perda do poder familiar de ambos os pais biológicos (adoção bilateral) ou de um deles (adoção unilateral).
Em regra, é deferida no curso do processo de tutela ou adoção – exceto na adoção internacional. Excepcionalmente, é possível pedido autônomo.	É possível a concessão de guarda no curso do processo de tutela.	É possível a concessão da guarda no curso do processo de adoção, salvo em adoção internacional.
Revogável	Revogável	Irrevogável